广西藤县木材公司（濛江中转场2#）“12.17”事故调查报

2024-06-26 08:00　来源：藤县交通运输局

2023年12月17日16时50分许，在广西壮族自治区梧州市藤县濛江镇藤县木材公司（濛江中转场2#）场地发生一起货车倒车碾压导

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规章的规定，县人民政府通运输局、县司法局、县人社局、县总工会、濛江镇政府等部门单位有关人员为成员组成的广西藤县木材公司（濛江中转场2#）“12.17”事故调查县纪委监委机关派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问有关当事人和查阅有关资料，了对有关责任单位、人员的处理建议和事故防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位及个人概况

（一）事故单位概况

1.广西桂林市林成物流有限公司：该公司是涉事故车辆桂C12779营运车辆所有人（车辆挂靠公司）。该公司成立于2020年12月24日，统一社限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人申端林，主要经营场所位于桂林市七星区羊角山小区17栋1-6-1号，经营范围：一般项目:普通货物运输代理、装卸搬运、国内货物运输代理。道路货物运输站经营:运输货物打包服务、运输设备租赁服务、电子过磅服务、停车场服务、陆地管道活动)许可项目:生鲜乳道路运输、核材料运输、城市配送运输服务(不含危险货物)、道路货物运输(网络货运)、道路货物运输(不含危险货物)、国内展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。道路运输经营许可证号为桂交运管许可桂字450300131362号，证件有效期为运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输。

2.东莞市齐劲达物流有限公司：该公司是涉事故车辆粤S7222挂营运车辆所有人（车辆挂靠公司）。该公司成立于2020年3月17日，统一社司（自然人独资），法定代表人彭南海，主要经营场所位于广东省东莞市麻涌镇涌新沙路8号4号楼305室，经营范围：普通货运、国内道路货运代项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。道路运输经营许可证号为粤交运管许可莞字441900109687号，证件有效期为2020年06月30日至（集装箱）。

3.广西壮族自治区藤县木材公司：该公司是事故发生地“濛江中转场2#”的权属人。该公司成立于1989年07月17日，统一社会信用代码9145
贵斌，住所地藤县藤城镇西江路319号，经营范围：收购、销售木板、板材、木材成品、半成品，为木材生产、加工以及木材产品检验提供咨询
动)。该公司持有《中华人民共和国港口经营许可证》，证书编号：（桂梧）港经证（3002）号，所属公司名称：藤县木材公司，法定代表人：陈
藤县港区藤县木材公司1#（濛江木材站）、2#（濛江中转场），许可从事业务：在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务，发证机关：藤县交通运
日。

经查，其中的藤县木材公司（濛江中转场2#），已取得中华人民共和国港口经营许可证，经营资质属藤县木材公司所有。藤县木材公司于2
某成为该中转场的租赁者、实际经营者，租赁期限为2013年5月1日至2033年4月30日。双方在2023年1月1日时签订《藤县木材公司濛江二号码
(2021版)第一百零三条解读》的条款，藤县木材公司与黄某某签订了清晰的安全生产责任书，由黄某某落实管理人员及特殊岗位上岗人员资质，符

4.黄某某，男，汉族，1970年10月20日出生，广西藤县人，住广西南宁市西乡塘区，公民身份证号码452423********057X，事发时为藤
营单位主体。藤县木材公司于2013年5月1日与黄某某签订《出租（承租）场地协议书》，黄某某成为该中转场的租赁者、实际经营者，租赁期限
订《藤县木材公司濛江二号码头经营安全生产责任书》，厘清了管理责任。黄某某是藤县木材公司（濛江中转场2#）的责任主体。

案件有关人员陈某某是由黄某某在2013年年初时招聘的人员，为藤县木材公司（濛江中转场2#）的现场管理负责人，负责日常经营、管理
员，其持有藤县木材公司的安全员资格证书。

（二）事故当事人概况

卢某，男，汉族，1975年4月30日出生，湖北省公安县人，公民身份证号码421022********3611，住湖北省公安县麻豪口镇，驾驶证准驾
市交通运输局，有效期至2029-10-13，是涉事车辆桂C12779、粤S7222挂的实际所有人及驾驶员。

韦某某，女，汉族， 1954年6月17日出生，广西藤县人，公民身份证号码452423********054X，城镇灵活就业退休人员，生前住广西藤县

（三）涉事车辆概况

桂C12779,重型半挂牵引车，3轴，车辆所有人：广西桂林市林成物流有限公司，地址：桂林市七星区羊角山小区17栋1-6-1，登记日期：2
2021年11月10日，发证机关：桂林市行政审批局；粤S7222挂，重型集装箱半挂车，3轴，车辆所有人：东莞市齐劲达物流有限公司，登记日期
期：2019年12月03日，发证机关：东莞市交通运输局，整车共6轴，限载总质量49000KG，车辆检验有效期至2024年11月。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2023年12月17日16时许，韦某某穿过藤县木材公司（濛江中转场2#）厂区大门。

2023年12月17日16时49分，韦某某走下坡道进入到塔吊操作区。

16时52分21秒卢某驾驶桂 C12279、粤S7222挂开始倒车，倒车调整车位后再往前驶离操作区，倒车时碰撞碾压到韦某某。卢某并未察觉自
清扫玉米。旁边的塔吊操作员霍某某发现事故后即拉动警铃警示现场有意外发生，然后走下塔吊操作岗位，与在场候场待装载车辆的司机李某一起

（二）应急救援情况

事故发生后，塔吊操作员霍某某与在李某一起告知卢某刚刚碰到人了，然后他们一起查验现场伤亡情况，确认发生事故后由卢某电话通知
员、濛江镇政府、县应急局、县交通运输局陆续赶到现场，并开展应急救援及事故调查相关工作。现场由交警、公安人员警戒，并对现场情况进行
部门分工合作，展开应急救援及事故调查工作。

经医护人员现场诊断，确认当事人韦某某已无生命体征。

（三）善后处理情况

事故发生后，藤县木材公司（濛江中转场2#）承租方即与死者家属方协商赔偿事宜。2023年12月21日，藤县木材公司（濛江中转场2#）承
（濛江中转场2#）承租方承诺在2024年4月1日前赔付死者家属方共83万元人民币，其中签订协议时即向死者家属支付20万元人民币，其余63万
材公司（濛江中转场2#）承租方即时向死者家属支付了20万元人民币。死者韦某某尸体由家属于2023年12月21日火化。

2024年4月2日，由于藤县木材公司（濛江中转场2#）承租方未能如期履行协议向死者家属方支付赔付余款63万元而引起纠纷，在濛江镇
解，但调解未成功，关于民事赔偿事宜至今仍未彻底解决。

三、事故造成的人员伤亡

本次事故造成1人当场死亡。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

司机卢某操作车辆时未充分了解车辆周围情况，在没有确保安全无妨碍的情况下操作车辆，造成碰撞碾压韦某某致其死亡，是事故发生的直

2.间接原因

（1）藤县木材公司（濛江中转场2#）承租人、实际经营者黄某某未落实在吊装作业期间安排人员现场指挥调度1，未落实生产经营单位的主

（2）死者韦某某作为一个完全民事行为能力人，枉顾藤县木材公司（濛江中转场2#）的诸多警示告示及家属警告（其三儿子在濛江雅照厂死者不要进入厂区操作车间），同时藤县木材公司（濛江中转场2#）现场负责人陈某某也曾与藤县濛江镇新城村木魁村组长沟通，希望其帮忙劝告由仍擅自进入厂区的操作车间，是事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经调查认定，广西藤县木材公司（濛江中转场2#）“12.17”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）关于对卢某事故责任的认定及处理建议

司机卢某安全意识不足，操作车辆时未充分了解车辆周围情况，在没有确保安全无妨碍的情况下操作车辆，造成碰撞碾压韦某某致其死亡的经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分方面建议由藤县交通运输局将事故信息抄送企业属地交通管理部门依法处理；关于其是否构成门依法处理。

（二）关于藤县木材公司事故责任认定及处理建议

在本次事故中，藤县木材公司虽然与黄某某签订了安全生产责任书，但是未就责任书相关内容及要求督促黄某某进行落实，在本此事故中藤人黄某某主体责任落实不到位，藤县木材公司监管不到位，负有管理责任。建议由藤县交通运输局督促藤县木材公司加强安全生产管理，落实监督

（三）关于对黄某某事故责任的认定及处理建议

黄某某作为“濛江中转场2#”的承租人、实际经营者，其门卫岗位未能有效阻止外来无关人员韦某某进入，未能消除安全隐患，未落实生产经员现场指挥调度1导致发生本案事故，负有生产安全事故领导责任。依据相关法律规定3、4应予处理。关于当事人黄某某，建议由县交通运输局依

（四）对于现场负责人陈某某、门卫陈某某、安全管理员吴某某的处理

建议由藤县木材公司（濛江中转场2#）依照本企业的有关管理制度，加强对现场负责人陈某某、门卫陈某某、安全管理员吴某某的培训教育学习、提升的目的。

（五）关于对韦某某事故责任的认定及处理建议

韦某某作为一个完全民事行为能力人，枉顾藤县木材公司（濛江中转场2#）的诸多警示告示及他人警告，无合法合理事由仍擅自进入厂区的已经死亡，建议对其免于追究。

六、事故防范和整改措施

（一）县林业局作为藤县木材公司的主管部门，应积极发挥主管部门的作用，督导藤县木材公司落实企业主体责任，以事故为教

（二）县交通运输局作为港口码头行业的监管部门应强化安全监管，督导藤县木材公司安全生产整治工作，并将该事故材料进行整理，形成升行业安全管理水平，防范安全事故的发生。

（三）藤县木材公司应当依照其与黄某某签订的《藤县木材公司濛江二号码头经营安全生产责任书》有关要求，定期或不定期开展对黄某某

（四）完善安全生产条件落实企业主体责任。生产经营单位应严格落实企业的各项安全生产条件，按要求配备安全生产管理人员，企业主力，做足安全管理有关操作，落实岗位人员职责，保障本单位的安全生产运行。

（五）加强安全培训教育。相关企业应加强企业的安全培训，把新员工的安全生产教育落到实处，提高员工的安全意识，杜绝各项违反安全

（六）负有安全生产监管责任的其他部门和属地乡镇人民政府要加强辖区内的安全生产宣传工作，提升人民群众安全意识。

（七）广西桂林市林成物流有限公司的司机卢某在事故当中，安全生产意识不足，在车辆倒车操作前未下车巡察，在未确保安全情况下移动待提高，广西桂林市林成物流有限公司应强化从业人员安全培训教育，提升从业人员安全意识。由藤县交通运输局将事故信息抄送企业属地交通管